

국세청 법령사무처리규정

제정 2009. 12. 15. 국세청훈령 제1803호
개정 2010. 5. 17. 국세청훈령 제1857호
개정 2010. 7. 23. 국세청훈령 제1868호
개정 2011. 4. 11. 국세청훈령 제1892호
개정 2011. 10. 31. 국세청훈령 제1912호
개정 2012. 1. 26. 국세청훈령 제1918호
개정 2012. 10. 1. 국세청훈령 제1960호
개정 2014. 1. 1. 국세청훈령 제2025호
개정 2016. 9. 1. 국세청훈령 제2165호
개정 2017. 1. 1. 국세청훈령 제2177호
개정 2019. 11. 1. 국세청훈령 제2333호
개정 2020. 1. 1. 국세청훈령 제2346호
개정 2020. 5. 13. 국세청훈령 제2368호
개정 2020. 10. 1. 국세청훈령 제2392호
개정 2021. 4. 19. 국세청훈령 제2439호
개정 2022. 2. 3. 국세청훈령 제2487호
개정 2022. 11. 24. 국세청훈령 제2532호
개정 2023. 6. 30. 국세청훈령 제2581호
개정 2024. 1. 29. 국세청훈령 제2608호
개정 2025. 6. 13. 국세청훈령 제2684호
개정 2026. 3. 16. 국세청훈령 제2727호

목 차

제1장 총칙

제1조(목적)	7
제2조(정의)	7
제3조(업무분장)	8

제2장 훈령·고시 등의 발령 및 법령개정 건의

제4조(훈령 등 입안원칙)	9
제5조(훈령 등의 제정·개정 및 폐지)	9
제5조의2(규제심사)	10
제6조(행정예고)	10
제6조의2(훈령·고시의 명칭 및 관리번호)	11
제6조의3(국회 제출 등)	11
제7조(세법령의 제정·개정 및 폐지 건의)	11
제8조(타 부처 법령안에 대한 의견 제출)	12
제9조(법령사무의 지도·점검)	12

제3장 세법해석에 관한 질의회신

제1절 통칙

제10조(세법해석의 기준)	13
제11조(일관성 유지)	13
제12조(세법해석의 변경)	14
제13조(세법해석사례 관리)	14

제2절 서면질의

제14조(민원인)	14
제14조의2(신청대상)	15
제14조의3(신청)	16
제14조의4(주무국 접수 및 처리)	16
제14조의5(처리진행상황의 통지)	17
제14조의6(보완 요구)	17
제14조의7(의견진술)	17
제14조의8(신청 취하)	17
제14조의9(신청서의 반려)	18
제15조(서면질의 이송 및 처리)	18
제15조의2(처리결과의 통지)	20
제15조의3(회신내용의 공개)	20

제3절 세법해석 사전답변

제16조(신청인)	20
제17조(대리인)	21
제18조(신청대상)	21
제19조(신청 및 접수)	22
제19조의2(신속한 처리 신청)	23
제20조(신청기한)	24
제20조의2(처리진행상황의 통지)	25
제21조(보완 요구)	25
제22조(의견진술)	25
제23조(신청 취하)	25
제23조의2(신청서의 반려)	25
제23조의3(세법해석의 요청)	26
제24조(답변의 통지)	26
제25조(답변의 구속력)	27
제26조(답변내용의 공개)	27

제4절 과세기준자문

제27조(신청기관)	28
------------------	----

제27조의2(신청대상)	28
제27조의3(신청 및 접수)	29
제27조의4(신청기한)	30
제27조의5(처리진행상황의 통지)	30
제28조(보완 요구)	30
제28조의2(신청 취하)	31
제28조의3(신청서의 반려)	31
제28조의4(세법해석의 요청)	32
제28조의5(처리결과의 통지)	32

제5절 불복사건 법령해석자문

제29조(신청기관)	32
제29조의2(신청대상)	32
제29조의3(신청 및 접수)	33
제29조의4(신청기한)	33
제29조의5(처리기한)	33
제29조의6(처리절차)	33

제6절 국세법령해석심의위원회

제30조(국세법령해석심의위원회 구성)	33
제31조(심의사항)	34
제32조(국세법령해석심의위원회 운영)	35

제7절 조세법률고문 등

제33조(조세법률고문의 위촉과 임기 등)	39
제33조의2(조세법률고문의 직무범위)	40
제33조의3(이해충돌행위 금지 등 조세법률고문의 준수사항)	40
제33조의4(비밀 준수의 의무)	41
제33조의5(청렴서약)	41
제33조의6(해촉과 사후관리)	41
제33조의7(정보공개와 수당지급)	42
제33조의8(자문의 절차 등)	42
제33조의9(만족도 평가 등)	42

제4장 법령사무에 관한 정보의 관리 및 활용

제1절 국세법령정보시스템

제34조(국세법령정보시스템 구축)	43
--------------------------	----

제35조(국세법령정보시스템 관리)	44
--------------------------	----

제2절 기본통칙 마련 및 세법해석사례 정비

제36조(기본통칙의 개정 등)	44
------------------------	----

제37조(세법집행기준 마련)	45
-----------------------	----

제38조(세법해석사례 정비)	45
-----------------------	----

제5장 보칙

제39조(재검토기한)	46
-------------------	----

부 칙	46
-----------	----

별표 1	53
------------	----

+제1장 총칙

+제1조(목적) 이 규정은 국세청 훈령·고시 등의 발령 및 세법해석에 관한 질의회신 등 국세청과 그 소속기관의 법령사무의 처리에 필요한 사항을 정함으로써 세법을 공정·투명하게 집행하고 국민의 성실한 납세의무 이행을 효율적으로 지원하는데 이바지함을 목적으로 한다.

+제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "법령"이란 법률·조약·대통령령·총리령 및 부령을 말한다.
2. "법령사무"란 법령의 시행 또는 행정사무처리 등과 관련하여 훈령·고시 등을 제정·개정 또는 폐지하거나 관계 법령의 개정 등을 해당 부처에 건의하는 업무와 세법해석에 관한 질의회신 업무 및 이에 부수되는 업무를 말한다.
3. "세법령"이란 「국세기본법」과 같은 법 제2조제2호에 따른 세법 및 해당 법률의 시행령과 시행규칙을 말한다.
4. "훈령"이란 상급기관이 하급기관 또는 소속공무원에 대하여 오랫동안 그 권한의 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 내리는 명령을 말한다.
5. "고시"란 법령이 정하는 바에 따라 일정한 사항을 일반에게 알리는 문서를 말한다.
6. "세법해석"이란 세법령의 입법배경 및 취지 등을 체계적으로 이해하고 이를 바탕으로 세법령을 구성하는 문장의 의미나 내용을 명확히 하는 행정해석을 말한다.

7. "세법해석사례"란 세법해석 질의에 대한 회신문과 질의내용을 사례별로 정리하여 누적 관리하는 정보를 말한다.
8. "기본통칙"이란 각 세법의 해석 및 집행기준을 법조문 형식으로 체계화하여 재정경제부장관의 승인을 얻은 것을 말한다.
9. "서면질의"란 민원인이 세법 또는 국세청 고시의 해석과 관련된 일반적 사항에 대하여 국세청장에게 서면(팩스에 의한 것을 포함한다)으로 질의하는 것을 말한다.
10. "세법해석 사전답변"이란 신청인이 본인의 특정한 거래 또는 행위에 관한 세법해석과 관련하여 실명과 구체적인 사실관계 등을 기재한 신청서를 법정신고기한 전에 제출하는 경우 국세청장이 명확히 답변하는 것을 말한다.
11. "과세기준자문"이란 지방국세청장·세무서장 및 주무국장이 납세자와 이견이 있거나 단독으로 판단하기 곤란한 세법해석 사항에 대하여 과세 전에 국세청장에게 자문을 하는 것을 말한다.
12. "불복사건 법령해석자문"이란 세무서장(납세자보호담당관)이 이의 신청 또는 과세전적부심사청구에 대한 심리과정에서 세법해석이 필요한 경우 국세청장에게 자문을 하는 것을 말한다.

+제3조(업무분장) 법령사무는 「국세청과 그 소속기관 직제」(이하 이 조에서 "직제"라 한다) 및 직제 시행규칙에서 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따라 각 주무국·실장(이하 "주무국장"이라 한다)이 분장하여 처리한다.

+제2장 훈령·고시 등의 발령 및 법령개정 건의

+제4조(훈령 등 입안원칙) 훈령·고시 등(이하 이 장에서 "훈령 등"이라 한다)을 입안하는 경우에는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제2조의 기본원칙을 준수하여야 하며, 용어 등의 사용은 법제처의 「법령 입안심사기준」의 예에 따른다.

+제5조(훈령 등의 제정·개정 및 폐지) ① 훈령 등을 제정·개정 또는 폐지하고자 하는 경우에는 주무국장이 다음 각 호의 서식(제4호의 경우 국무조정실 송부 예정인 것을 말한다)을 작성하여 해당 주무국장 및 징세법무국장(법규과장)의 협조를 받아야 한다.

1. 입안계획서(전문 및 신구조문대비표를 포함한다)
2. 제·개정문
3. 훈령·고시 사전심사 의뢰서(별지 제1호 서식)
4. 규제심사 대상여부 사전검토서(별지 제1호의2 서식)

② 징세법무국장(법규과장)은 제1항의 각 안을 받은 경우 「법령입안 심사기준」에 따라 법령용어의 표기 및 체제를 심사하여야 한다.

③ 훈령 등을 제·개정하는 경우에는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 3년의 범위에서 존속기한을 설정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 3년의 범위에서 재검토기한을 설정할 수 있다.

1. 법령의 위임에 따라 발령되는 경우

2. 법제처장과 재검토기한을 따로 설정하기로 사전 협의한 경우

④ 주무국장은 제3항에 따라 설정된 존속기한이나 재검토기한이 만료되기 1개월 전까지 해당 행정규칙의 필요성 등을 재검토하여 폐지·개정 등의 조치를 하여야 한다.

+제5조의2(규제심사) ① 주무국장은 법령의 위임에 따라 훈령 등의 제·개정을 통하여 규제를 신설 또는 강화(규제의 존속기한 연장을 포함한다)하려는 때에는 해당 훈령 등의 제·개정안이 규제심사 대상인지를 국무조정실에 확인하고, 규제심사 대상인 경우 「행정규제기본법」에 따라 규제영향분석서를 작성하여 행정예고 시 함께 공표하여야 한다.

② 주무국장은 행정예고 종료 후 규제를 신설 또는 강화하는 훈령 등의 제·개정안에 대해 혁신정책담당관에게 국세행정개혁위원회의 규제 자체심사를 요청하여야 한다.

③ 주무국장은 제2항의 자체규제심사 완료 후 「법제업무 운영규정」 제25조에 따른 법제처의 사전검토를 거친 후 국무조정실 규제개혁위원회에 규제심사를 요청하여야 한다.

+제6조(행정예고) 주무국장은 제정·개정 또는 폐지하는 훈령 등에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용이 포함된 경우 「행정절차법」 제46조에 따라 국세청 홈페이지 등을 통하여 행정예고를 하여야 한다.

1. 국민생활에 매우 큰 영향을 주는 사항
2. 많은 국민의 이해가 상충되는 사항
3. 많은 국민에게 불편이나 부담을 주는 사항
4. 그 밖에 널리 국민의 의견수렴이 필요한 사항

+제6조의2(훈령·고시의 명칭 및 관리번호) ① 주무국장은 제·개정하려는

훈령 등의 사전심사, 행정예고 등 관련 절차를 모두 마친 후에 징세법무국장(법규과장)으로부터 관리번호(훈령은 누년번호, 고시는 연도표시 일련번호)를 부여받아 훈령 등을 발령·시행하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 제1항에 따라 훈령·고시번호를 부여하고 관계사항을 기록하여 이를 관리하여야 한다.

+제6조의3(국회 제출 등) ① 주무국장은 해당 훈령 등의 제·개정문을 발령일

부터 10일 이내에 「국회법」 제98조의2에 따라 국회에 전자문서로 제출하여야 한다.

② 주무국장은 훈령·고시 제·개정문을 발령일부터 10일 이내에 법제처장이 정하는 정부입법 관련 전산시스템 및 국세법령정보시스템에 등재하여야 한다.

+제7조(세법령의 제정·개정 및 폐지 건의) ① 주무국장이 세법령의

제정·개정 또는 폐지를 건의하고자 하는 경우에는 세법령 제정·개정·폐지 건의안을 작성하여 징세법무국장(법규과장)에게 통보하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 제1항에 따라 주무국장이 제출한 세법령 제정·개정·폐지 건의안을 취합하여 관계국장의 협조를 거친 후 국세청장의 결재를 받아 재정경제부장관에게 송부하여야 한다. 다만, 건의사항이 긴급하거나 수시건의 사항에 해당하는 경우에는 주무국장이 직접 송부하고 그 사실을 징세법무국장(법규과장)에게 통보하여야 한다.

③ 주무국장은 제2항에 따라 송부한 세법령 제정·개정·폐지 건의안이 관계 법령의 입안에 반영될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.

+제8조(타 부처 법령안에 대한 의견제출) ① 징세법무국장(법무과장)은

「법제업무운영규정」 제11조 제1항에 따라 타 부처로부터 해당 부처가 입안하는 법령안에 대한 국세청장의 의견을 요청받은 경우 주무국장에게 이에 대한 의견을 조회하여야 한다.

② 주무국장은 제1항에 따라 통보된 타 부처 법령안에 대한 의견을 징세법무국장(법무과장)에게 제출하여야 한다.

③ 징세법무국장(법무과장)은 제2항에 따라 주무국장으로부터 제출된 타 부처 법령안에 대한 의견을 취합하여 회신하여야 한다.

+제9조(법령사무의 지도·점검) ① 징세법무국장(법규과장)은 국세청과 그

소속기관에 대하여 이 장에서 정한 법령사무의 처리에 관한 사항을 지도·점검한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 존속기한 또는 재검토키한이 설정된 훈령 등의 효력이 상실되지 않도록 지속적으로 관리하여야 한다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 제1항의 지도·점검 및 제2항의 관리 결과 필요한 경우 주무국장에게 훈령 등에 대한 개정 등 시정조치를 요청할 수 있다.

+제3장 세법해석에 관한 질의회신

+제1절 통칙

+제10조(세법해석의 기준) ① 세법을 해석할 때에는 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다.

② 세법해석과 관련된 질의에 대하여는 누구나 알기 쉬운 용어와 표현 등을 사용하여 명확하게 회신하여야 한다.

+제11조(일관성 유지) ① 징세법무국장(법규과장) 또는 주무국장이 세법 해석을 하는 경우에는 유사사례에 대한 기존의 세법해석사례를 충분히 검토하여 제12조에 해당하는 경우를 제외하고는 해석의 일관성이 유지되도록 하여야 한다.

② 납세자보호관(심사1·2담당관)은 「국세기본법」 제62조에 따른 심사청구와 같은 법 제81조의15에 따른 과세전적부심사청구(이하 "심사청구 등"이라 한다)를 처리하는 과정에서 기존의 세법해석을 변경하거나 또는 새로운 해석이 필요하다고 판단하는 경우에는 해당 세목을 담당하는 주무국장 및 징세법무국장(법규과장)과 사전에 협의할 수 있다.

③ 주무국장 및 감사관은 세법을 집행함에 있어 관련 세법해석사례에 대해 이견이 있는 경우에는 징세법무국장(법규과장)과 사전에 협의하여야 한다.

+제12조(세법해석의 변경) ① 징세법무국장(법규과장)은 기존의 세법 해석을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 「국세기본법 시행령」 제10조 제3항에 따라 재정경제부장관에게 의견을 첨부하여 해석을 요청하고 그 회신에 따라 처리하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 기존의 세법해석에 명백한 오류가 있거나 국세행정의 집행 또는 납세자의 권리 및 의무에 미치는 영향이 경미하다고 판단한 경우에는 세법해석을 변경할 수 있다. 이 경우 징세법무국장은 제30조에 따른 국세법령해석심의위원회의 심의를 요청할 수 있다.

+제13조(세법해석사례관리) 징세법무국장(법규과장)은 세법해석사례의 신뢰성을 유지하기 위하여 주무국장의 협조를 받아 국세법령정보시스템에 수록된 세법해석사례를 항상 유지·관리하여야 한다.

+제2절 서면질의

+제14조(민원인) ① 서면질의는 「민원처리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 "민원인(금융상품의 경우에는 금융회사와 별표1의 금융단체가 공동으로 신청하는 경우를 포함하며, 이하 이 절에서 "민원인"이라 한다)과 그 대리인"이 신청할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 민원인으로 보지 아니한다.

1. 행정기관 또는 공공단체(행정기관 또는 공공단체가 납세자 또는 납세자단체의 입장에서 질의하는 경우를 제외한다)
2. 국세청과 사법(私法)상의 계약관계에 있는 자(해당 계약관계와 직접

관련하여 국세청에 서면질의 하는 경우에 한한다)

3. 성명·주소 등 인적사항이 분명하지 아니한 자

② 민원인이 법인 또는 단체인 경우에는 법인 또는 단체의 이름으로 신청하여야 하며, 이 경우 「서면질의 신청서(별지 제2호 서식)」(이하 이 절에서 "신청서"라 한다)에 법인 또는 단체의 대표자 성명, 사업자등록번호를 기재하여야 한다.

③ 제1항에 따른 대리인이 법무법인(「변호사법」 제89조의6제3항에 따른 법률사무소 포함), 세무법인, 회계법인에 소속된 경우에는 신청서에 법인명, 법인의 대표자 성명, 사업자등록번호를 기재하여야 한다.

④ 제1항에 따른 대리인이 민원인 본인을 위하여 서면질을 신청하는 경우에는 신청서에 민원인의 인적사항을 기재하여야 한다.

+제14조의2(신청대상) 서면질의는 세법 또는 국세청 고시의 해석과 관련된 일반적 사항을 신청대상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청대상에서 제외한다.

1. 민원인 본인과 관련 없는 질의
2. 세법해석과 무관한 사실판단 사항에 관한 질의
3. 조세의 탈루 또는 회피 목적의 질의
4. 사실관계를 왜곡하거나 중요한 사항을 고의로 누락한 질의
5. 세원관리 또는 조사관리 등과 관련된 업무처리절차나 기준을 규정한 훈령·지침 등과 관련된 질의
6. 국세청의 업무와 무관한 질의

7. 「국제조세조정에 관한 법률」 제22조에 따른 상호합의절차가 개시된 사항을 질의한 경우(민원인에 관한 개별적이고 구체적인 사안에 한정)
8. 신청에 관련된 거래 등이 법령 등에 저촉되거나 저촉될 우려가 있는 질의

+제14조의3(신청) ① 서면질의는 문서로 신청하여야 한다. 이 경우 문서는 인적사항 및 질의내용을 기재할 수 있도록 한 신청서로 한다.

② 민원인은 제1항의 신청서를 우편, 팩스, 전자(홈택스) 또는 직접방문의 방법으로 제출할 수 있다.

+제14조의4(주무국 접수 및 처리) ① 민원인이 신청한 서면질의는 해당 세목을 담당하는 주무국장이 접수·처리 한다.

② 신청서를 접수한 주무국장은 신청내용이 제3조에 따른 소관업무에 해당하지 않는 경우 신청서를 해당 주무국장에게 이송하여야 한다.

③ 민원인이 신청서에 여러 세목을 기재하여 질의한 경우 신청서를 접수한 주무국장은 해당 세목 이외의 나머지 질의에 대해서는 신청서 사본을 해당 주무국장에게 이송하여야 한다.

④ 주무국장은 서면질의 신청서를 제출한 세무대리인 중 공직퇴임세무사 수입제한 대상으로 조회되는 경우에는 수입제한 예외사유 해당여부 등을 검토하여 검토 의견을 작성하여야 한다.

⑤ 수입제한 예외사유에 해당되지 않아 최종 수입제한 대상으로 확인되는 경우에는 「세무대리업무에 관한 사무처리규정」 제23조(징계요구) 및 제26조(징계요건 조사보고)에 따른 절차를 진행하도록 하여야 한다.

+제14조의5(처리진행상황의 통지) 주무국장이 서면질의를 처리함에 있어 접수일로부터 3개월 이내에 처리하지 못한 경우에는 민원인에게 처리 진행상황을 통지하여야 한다.

+제14조의6(보완 요구) ① 주무국장은 접수한 서면질의 신청서 내용이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우 14일 이내의 기간을 정하여 보완을 요구하여야 한다.

1. 신청내용의 사실관계 및 쟁점이 불분명한 경우
2. 신청서의 필수 기재사항(민원인, 대리인, 신청내용, 서명)이 누락되거나 불분명한 경우
3. 첨부서류의 불충분 등 기타 보완이 필요한 경우

② 주무국장은 보완요구서가 2회에 걸쳐 반송된 경우 민원인이 민원 신청을 취하한 것으로 보아 처리를 종결할 수 있다.

+제14조의7(의견진술) ① 주무국장은 서면질의 신청을 한 민원인에게 의견진술의 기회를 부여할 수 있다.

② 서면질의를 신청한 민원인은 주무국장에게 의견진술을 요청할 수 있다.

+제14조의8(신청 취하) ① 민원인은 제출한 서면질의의 처리가 종결되기 전에는 질의를 취하할 수 있다.

② 민원인은 문서로 취하의 의사를 표시하여야 하며 직접 방문, 우편 또는 팩스의 방법으로 취하서를 제출할 수 있다.

③ 주무국장은 취하서를 제출한 민원인이 민원서류의 반환을 요청할 경우에는 이를 민원인에게 돌려주어야 한다.

+제14조의9(신청서의 반려) 주무국장은 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우에는 그 이유를 명시하여 민원인에게 신청서를 반려할 수 있으며, 이 경우 민원인에게 그 이유를 기재하여 서면으로 통지하여야 한다.

1. 제14조의2 각 호에 해당하여 신청대상에서 제외되는 경우
2. 제14조의6에 따른 보완요구에 대해 보완하지 아니한 경우
3. 신청하는 자가 제14조제1항 각 호에 해당하여 민원인에 해당하지 않는 경우
4. 과세예고 통지, 세무조사결과 통지, 경정청구 결과통지 및 납세고지서와 관련된 사항을 질의하는 경우
5. 「국세기본법」 제55조에 따른 불복이 진행 중이거나 같은 법 제81조의15에 따른 과세전적부심사가 진행 중인 사항을 질의하는 경우
6. 민원인이 소송당사자로서 진행 중인 소송에 관한 사항을 질의하는 경우
7. 세법해석 사전답변 신청을 한 사항을 질의한 경우

+제15조(서면질의 이송 및 처리) ① 주무국장은 민원인의 세법해석과 관련된

서면질의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징세법무국장(법규과장)에게 「서면질의 검토서(별지 제3호 서식)」를 서면질의 신청서 원본과 함께 이송하여야 한다.

1. 기존의 세법해석이 없어 새로운 해석이 필요한 경우
2. 기존의 세법해석이 대법원판례, 심사·심판결정례 등과 다르거나 현저히 불합리하여 변경이 필요한 경우

3. 그 밖에 국세행정 집행이나 납세자의 권리와 의무의 이행에 중대한 영향을 미치는 경우

② 제1항에 따른 이송은 접수일로부터 14일 이내에 하여야 한다. 다만, 사실관계가 복잡하여 확인에 상당한 기간이 필요한 경우 등 부득이한 사유가 있는 때에는 이송기간을 연장할 수 있다.

③ 주무국장은 제1항에 따른 이송을 하는 경우 민원인에게 처리기간의 연장사유(이송사유)를 서면으로 통지하여야 한다.

④ 징세법무국장(법규과장)은 제1항에 따라 이송된 서면질의에 대하여 직접 처리하여야 한다. 이 경우 징세법무국장(법규과장)은 제14조의5부터 제14조의9까지의 규정을 준용한다.

⑤ 징세법무국장(법규과장)이 처리하는 업무에 대하여 제1항에 따라 주무국장으로부터 이송된 서면질의 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재정경제부장관에게 세법해석을 요청하여야 한다.

1. 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항

2. 기존의 세법해석 또는 일반화된 국세행정의 관행을 변경하는 사항

3. 그 밖에 납세자의 권리와 의무에 중대한 영향을 미치는 사항

⑥ 징세법무국장(법규과장)은 제5항에 따라 재정경제부에 세법해석을 요청한 경우 민원인에게 처리기간의 연장사유(세법해석 요청사유)를 서면으로 통지하여야 한다.

⑦ 징세법무국장(법규과장)은 제5항의 요청에 따라 회신받은 재정경제부장관의 해석이 국세행정의 관행에 비추어 집행이 불가능하거나 그 밖의

사유로 인하여 이를 시행함으로써 국세행정에 많은 혼란이 예상되는 경우에는 그 이유를 붙여 재해석을 요청할 수 있다.

+제15조의2(처리결과의 통지) ① 주무국장 또는 징세법무국장(법규과장)은 서면질의의 처리를 종결한 때에는 그 결과를 민원인에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 제1항에 따라 민원인에게 통지하는 경우에는 통지하기 전에 주무국장과 협의할 수 있다.

+제15조의3(회신내용의 공개) 주무국장 또는 징세법무국장(법규과장)은 서면질의의 처리를 종결한 때에는 그 결과를 국세법령정보시스템을 통해 공개하여야 한다. 다만, 회신내용과 관련하여 기존의 세법해석사례가 있는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

+제3절 세법해석 사전답변

+제16조(신청인) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중 특정한 거래와 직접 관련 있는 자(장래에 개시될 거래로 납세의무를 부담할 자, 금융상품의 경우에는 금융회사와 별표1의 금융단체가 공동으로 신청하는 경우를 포함하며, 이하 이 절에서 "신청인"이라 한다)는 세법해석 사전답변신청을 할 수 있다.

1. 「부가가치세법」 제8조에 따라 사업자등록을 한 자
2. 「소득세법」 제168조에 따라 사업자등록을 한 자
3. 「법인세법」 제111조에 따라 사업자등록을 한 자

4. 국내사업장이 없는 비거주자 및 외국법인

5. 제1호부터 제4호까지에 해당하는 자 이외의 비사업자

② 제1항에서 "특정한 거래"란 이미 개시되었거나 가까운 장래에 개시될 것이 객관적인 증명서류에 의해 명확히 확인되는 거래(금융상품의 경우에는 개발단계에서 금융감독원에 제출된 금융상품을 포함한다)를 말한다.

+제17조(대리인) ① 신청인이 세법해석 사전답변 신청(이하 이 절에서 "신청"이라 한다)을 대리인(변호사, 세무사 또는 「세무사법」 제20조의2 제1항에 따라 등록한 공인회계사에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에게 위임하여 신청한 경우 이를 신청인 본인이 신청한 것으로 본다.

② 신청인이 신청과 관련하여 대리인을 위임 또는 해임한 때에는 그 내용을 증명할 수 있는 서류를 서면으로 제출하여야 한다.

③ 대리인은 신청인 본인을 위하여 그 신청에 관한 행위를 할 수 있다. 다만, 그 신청의 취하는 특별한 위임을 받은 경우에 한한다.

④ 대리인이 법무법인(「변호사법」 제89조의6제3항에 따른 법률사무소 포함), 세무법인, 회계법인에 소속된 경우에는 「세법해석 사전답변 신청서(별지 제4호 서식)」(이하 이 절에서 "사전답변 신청서"라 한다)에 법인명, 법인의 대표자 성명, 사업자등록번호를 기재하여야 한다.

+제18조(신청대상) 신청인의 특정한 거래에 대한 세법해석을 신청대상으로 한다. 다만, 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청대상에서 제외한다.

1. 신청인에 대한 세법적용과 관련 없는 질의
2. 가정의 사실관계에 기초한 질의
3. 사실판단사항에 해당하는 질의
4. 신청에 관련된 거래 등이 법령 등에 저촉되거나 저촉될 우려가 있는 질의
5. 신청인이나 신청에 관련된 거래 등의 관계자가 조세조약에 있어서 명확한 정보교환협정이 없는 경우 등 국세청의 정보수집이나 사실확인이 곤란한 국가나 지역의 거주자가 신청하는 질의
6. 일련의 조합된 거래 등의 일부만을 신청한 질의
7. 조세의 회피 또는 탈루 목적의 신청에 해당하는 질의
8. 「국제조세조정에 관한 법률」 제22조에 따른 상호합의절차가 개시된 사항을 질의한 경우(신청인에 관한 개별적이고 구체적인 사안에 한정)

+제19조(신청 및 접수) ① 신청인이 사전답변 신청서에 다음 각 호의 사항을 기재하여 「세법해석 사전답변 신청대상 검토표(별지 제4호의2 서식)」와 함께 제출하는 경우 징세법무국장(법규과장)이 접수한다.

1. 신청인의 인적사항
2. 세법해석에 필요한 구체적인 사실관계
3. 세법해석 신청내용
4. 관련법령 및 유사한 사안에 대한 세법해석 사례, 판례 등
5. 신청인의 의견

② 신청인은 제1항의 신청서를 우편, 전자(홈택스) 또는 직접방문의

방법으로 제출할 수 있다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 신청인에게 사전답변 신청서에 기재된 사실관계의 확인 및 검토에 필요한 자료를 요구할 수 있다. 특히, 장래의 거래인 경우 그 내용을 확인할 수 있는 구체적인 자료를 제출하도록 하여야 한다.

④ 징세법무국장(법규과장)은 사전답변 신청서를 제출한 세무대리인 중 공직퇴임세무사 수입제한 대상으로 조회되는 경우에는 수입제한 예외 사유 해당여부 등을 검토하여 검토 의견을 작성하여야 한다.

⑤ 수입제한 예외사유에 해당되지 않아 최종 수입제한 대상으로 확인되는 경우에는 「세무대리업무에 관한 사무처리규정」 제23조(징계요구) 및 제26조(징계요건 조사보고)에 따른 절차를 진행하도록 하여야 한다.

+제19조의2(신속한 처리 신청) ① 신청인이 제19조에 따른 사전답변 신청서 등을 제출함에 있어 다음 각 호의 하나에 해당하는 사업상 긴급한 사정이 있는 경우에는 일반적인 처리순서에 우선하여 신속하게 처리해줄 것을 신청할 수 있다.(이하 이 절에서 "신속한 처리신청"이라 한다)

1. 통제 불가능한 외부적 요인에 따른 심각한 사업상 결과를 피하기 위하여 특정 기한까지 세법해석 사전답변을 받을 필요가 있는 경우
2. 법원 또는 정부기관과의 거래의 종결을 위하여 특정 기한까지 세법 해석 사전답변을 받을 필요가 있는 경우
3. 사업상 긴급한 사정(적대적 기업인수 등)을 피하기 위하여 거래가

신속하게 종결될 필요가 있는 경우

② 제1항에 불구하고 신청인이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 신속한 처리 신청을 할 수 없다.

1. 특정한 거래와 관련하여 이사회 또는 주주총회가 예정된 경우
2. 특정한 거래와 관련하여 향후 상장주식의 시가 변동 등 영향이 예정된 경우
3. 기타 이와 유사한 경우로서 사업상 긴급한 사정을 인정할 수 없는 경우

③ 제1항에 따른 신속한 처리 신청을 하고자 하는 신청인은 「세법해석 사전답변 신속 처리 요청서(별지 제4호의3 서식)」(이하 이 절에서 "신속 처리 요청서"라 한다)를 서면으로 작성하여 사전답변 신청서와 함께 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따른 신속 처리 요청서에는 사업상 긴급한 사정을 확인할 수 있는 계약서 등 근거 서류를 첨부하여야 한다.

⑤ 징세법무국장(법규과장)은 신속한 처리신청을 한 신청인의 사업상 긴급한 사정과 업무 처리량을 고려하여 신속한 처리 여부를 판단할 수 있다.

+제20조(신청기한) 신청은 법정신고기한 전까지 하여야 한다. 다만, 원천징수하는 소득세 및 법인세에 대한 신청은 「소득세법」 제70조 및 「법인세법」 제60조에 따른 신고기한을 법정신고기한으로 하고, 종합부동산세에 대한 신청은 「종합부동산세법」 제16조에 따른 납부기간 개시

일의 전일까지 하여야 한다.

+제20조의2(처리진행상황의 통지) 징세법무국장(법규과장)이 사전답변 신청을 처리함에 있어 접수일로부터 3개월 이내에 처리하지 못한 경우에는 신청인에게 처리진행상황을 통지하여야 한다.

+제21조(보완 요구) ① 징세법무국장(법규과장)은 신청인이 사전답변 신청서의 기재사항을 기재하지 아니하였거나 불분명하게 기재한 경우 또는 신청 내용에 관련된 자료를 제출하지 아니한 경우에는 14일 이내의 기간을 정하여 보완 요구를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 보완 요구는 「보완요구서(별지 제5호 서식)」로 한다.

+제22조(의견진술) ① 징세법무국장(법규과장)은 세법해석 사전답변 신청을 한 납세자에게 의견진술의 기회를 부여할 수 있다.

② 사전답변을 신청한 납세자는 징세법무국장(법규과장)에게 의견진술을 요청할 수 있다.

+제23조(신청 취하) ① 신청인은 제출한 사전답변 신청의 처리가 종결되기 전에는 신청을 취하할 수 있다.

② 제1항에 따른 취하의 의사표시는 문서로 하여야 하며 직접 방문, 우편 또는 팩스의 방법으로 취하서를 제출할 수 있다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 취하서를 제출한 신청인이 사전답변 신청서의 반환을 요청할 경우에는 이를 신청인에게 돌려주어야 한다.

+제23조의2(신청서의 반려) 징세법무국장(법규과장)은 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인에게 사전답변 신청서를

반려할 수 있다. 이 경우 그 사유를 서면으로 신청인에게 통지하여야 한다.

1. 제18조에서 규정하는 신청대상이 아닌 경우
2. 신청인에게 제21조에 따른 보완요구를 하였으나 보완요구 기한 내에 보완하지 아니한 경우
3. 제20조에 따른 신청기한을 경과하여 신청한 경우
4. 세법령이나 기본통칙 등에 명백히 규정되어 있거나 법령 개정이 진행 중인 사유 등으로 견해표명이 바람직하지 아니하다고 판단되는 경우
5. 신청서를 접수한 후 그 신청내용에 대하여 「국세기본법」 제81조의7에 따른 세무조사 사전통지를 받았거나 결정 또는 경정이 있는 경우
6. 신청내용이 포괄적이거나 쟁점이 불분명하여 세법해석이 곤란한 경우

+제23조의3(세법해석의 요청) ① 징세법무국장(법규과장)은 세법해석 사전 답변(이하 이 절에서 "답변"이라 한다) 사항이 제15조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재정경제부장관에게 세법해석을 요청하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 제1항에 따라 재정경제부에 세법해석을 요청한 경우 신청인에게 처리기간의 연장사유(세법해석 요청사유)를 서면으로 통지하여야 한다.

+제24조(답변의 통지) ① 징세법무국장(법규과장)은 신청에 대한 답변을 서면으로 하여야 한다.

② 제1항에 따른 답변은 「세법해석 사전답변 신청에 대한 답변서(별지

제6호 서식)」(이하 이 절에서 ‘답변서’라 한다)로 신청인에게 통지하여야 한다.

+제25조(답변의 구속력) 신청인이 답변의 내용을 정당하게 신뢰하고 신청한 사실대로 특정한 거래 등을 이행한 경우에는 관할 지방국세청장 또는 세무서장은 해당 거래에 대하여 경정 또는 결정을 할 때에 그 답변내용에 따라야 한다.

+제26조(답변내용의 공개) ① 징세법무국장(법규과장)은 제24조에 따라 신청인에게 통지한 답변내용을 국세법령정보시스템을 통해 공개하여야 한다. 이 경우 답변에 포함되어 있는 신청인의 인적사항 및 사업상의 비밀 등은 제외한다.

② 신청인이 제1항에 따른 공개에 대하여 연기를 하고자 하는 경우에는 제24조의 답변통지를 받은 날로부터 5일 이내에 「세법해석 사전답변 공개 연기신청서(별지 제7호 서식)」에 공개연기 사유 및 기간을 기재하여 징세법무국장(법규과장)에게 제출하여야 한다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 제2항의 공개 연기신청이 있는 경우 그 사유가 타당하다고 인정되면 1년(1회에 한하여 6개월 연장 가능)이내의 기간을 정하여 공개를 연기할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 연기신청에 대한 통지는 「세법해석 사전답변 공개 연기신청 결과통지서(별지 제8호 서식)」로 한다.

⑤ 징세법무국장(법규과장)은 제3항에 따라 공개를 연기한 기간이 경과된 때에는 해당 답변내용을 공개하여야 한다.

⑥ 답변내용에 제1항 후단에 따른 사업상 비밀 등(이하 이 조에서 "특정 정보"라 한다)이 포함되어 있는 경우에는 신청인이 제24조의 답변 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 해당 특정정보 부분에 대한 공개 제외를 직접 신청할 수 있다. 이 경우 신청인은 공개 제외할 특정정보 부분 및 사유 등을 기재한 「세법해석 사전답변 특정정보 비공개 신청서(별지 제7호의2 서식)」를 징세법무국장(법규과장)에게 제출하여야 한다.

⑦ 징세법무국장(법규과장)은 제6항의 특정정보 비공개 신청이 있는 경우 그 사유가 타당하다고 인정되면 해당 특정정보 부분에 대한 공개를 제외할 수 있다

⑧ 제6항 및 제7항에 따른 특정정보 비공개 신청에 대한 통지는 「세법해석 사전답변 특정정보 비공개 신청 결과통지서(별지 제8호의2 서식)」로 한다.

+제4절 과세기준자문

+제27조(신청기관) 지방국세청장·세무서장 및 주무국장은 세법령의 해석과 관련된 사항에 대하여 징세법무국장(법규과장)에게 과세기준자문을 신청할 수 있다.

+제27조의2(신청대상) 과세기준자문은 국세의 부과·징수과정에서 납세자와 이견이 있거나 단독으로 판단하기 곤란한 세법해석 사항을 대상으로 한다. 다만, 자문신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

자문신청대상에서 제외한다.

1. 정립된 판례나 기존의 세법해석사례가 있는 경우
2. 「과세사실판단자문사무처리규정」 제2조제1항의 구체적인 사실판단에 관한 사항인 경우
3. 감사원, 본·지방청 감사관실의 처분요구에 관한 사항인 경우
4. 「국세기본법」 제55조에 따른 불복이 진행 중이거나 같은 법 제81조의 15에 따른 과세전적부심사가 진행 중인 사항인 경우
5. 소송이 진행 중인 사항인 경우
6. 「국제조세조정에 관한 법률」 제22조에 따른 상호합의절차가 개시된 사항을 질의한 경우(신청인에 관한 개별적이고 구체적인 사안에 한정)
7. 가정의 사실관계를 기초로 하여 질의한 경우
8. 세법해석과 관련없는 사항을 질의한 경우
9. 국세부과 제척기간의 만료일까지의 기한이 3월 이하인 경우

+제27조의3(신청 및 접수) ① 과세기준자문 신청은 「과세기준자문 신청서(별지 제9호 서식)」(이하 이 절에서 "자문신청서"라 한다)로 하며, 신청기관은 「과세기준자문 신청대상 검토표(별지 제9호의2 서식)」를 작성하여 자문신청서와 함께 제출하여야 한다. 이 경우 자문신청내용에 대하여 납세자의 이견이 있는 때에는 「납세자 의견서(별지 제9호의3 서식)」를 반드시 제출하여야 한다.

② 자문신청서는 징세법무국장(법규과장)이 접수·처리한다.

③ 과세기준자문 신청기관이 지방국세청장·주무국장인 경우에는 해당

주무국장의 결재를 받고, 세무서장인 경우에는 해당 세무서장의 결재를 받아 신청하여야 한다.

④ 「국세기본법」 제81조의8제4항에 따른 세무조사의 중지기간 중에는 과세기준자문을 신청할 수 없다. 다만 납세자가 세무조사 중지 전 「과세기준자문 납세자 동의서」(별지 제9호의4 서식)를 작성하여 신청기관에게 제출하고, 신청기관이 납세자 의견을 충분히 포함한 자문 신청서를 제출한 경우에는 신청 가능하다.

+제27조의4(신청기한) 지방국세청장·세무서장이 과세기준자문을 신청하는 경우 세무조사결과통지, 경정청구 결과통지 또는 과세예고통지 전까지 신청하여야 한다.

+제27조의5(처리진행상황의 통지) 징세법무국장(법규과장)이 과세기준자문 신청을 처리함에 있어 접수일로부터 3개월 이내에 처리하지 못한 경우에는 신청인에게 처리진행상황을 통지하여야 한다.

+제28조(보완 요구 및 의견진술) ① 징세법무국장(법규과장)은 과세기준자문 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 14일 이내의 기간을 정하여 신청기관에 보완을 요구하여야 한다.

1. 사실관계가 분명하지 아니한 경우
2. 관련 증명자료를 제출하지 아니한 경우
3. 과세관청의 의견이 누락된 경우
4. 납세자가 작성한 의견서 제출이 누락되었거나 납세자 의견이 불명확한 경우

② 징세법무국장(법규과장)은 신청기관이 의견을 진술하고자 요청하는 경우 의견진술의 기회를 부여할 수 있다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 「납세자 의견서(별지 제9호의3 서식)」를 제출한 납세자가 의견을 진술하고자 요청하는 경우 세무조사 중지기간을 제외하고 신청기관의 참석 하에 대면으로 의견진술의 기회를 부여할 수 있다.

④ 제3항에 따라 의견을 진술하고자 하는 납세자는 「납세자 의견서(별지 제9호의3 서식)」에 의견진술 의사를 표시해야 한다.

+제28조의2(신청 취하) 지방국세청장·세무서장 및 주무국장은 과세기준자문 신청의 처리가 종결되기 전에 자문신청을 취하할 수 있다.

+제28조의3(신청서의 반려) 징세법무국장(법규과장)은 과세기준자문 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 자문신청서를 신청기관에 반려할 수 있다. 다만, 제27조의2제2호에 따른 사실판단사항과 세법해석사항이 혼재된 경우에는 확인된 사실관계를 전제로 자문을 제공할 수 있다.

1. 제27조의2 각 호에 해당하여 자문신청대상이 아닌 경우
2. 제28조에 따라 신청기관에 보완요구를 하였으나 보완하지 아니한 경우
3. 제27조의4에 해당하여 자문신청기한이 경과한 경우
4. 세법령이나 기본통칙 등에 명백히 규정되어 있거나 법령 개정이 진행 중인 사유 등으로 견해표명이 바람직하지 아니하다고 판단되는

경우

5. 자문신청서를 접수한 후 그 신청내용에 대해 결정 또는 결정(과세예고
통지 및 세무조사결과통지 포함)이 있는 경우

+제28조의4(세법해석의 요청) 징세법무국장(법규과장)은 과세기준자문
사항이 제15조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재정경제부
장관에게 세법해석을 요청할 수 있다.

+제28조의5(처리결과의 통지) 징세법무국장(법규과장)은 과세기준
자문의 처리를 종결한 때에는 그 결과를 신청기관에 서면으로 통지
하여야 한다. 다만, 과세기준자문 신청내용에 대하여 신청기관에 회신
하는 경우에는 「납세자 의견서(별지 제9호의3 서식)」를 제출한 납세
자에게도 그 회신내용을 서면으로 통지하여야 한다.

+제5절 불복사건 법령해석자문

+제29조(신청기관) 세무서장(납세자보호담당관)은 세법령의 해석과 관련
된 사항에 대하여 징세법무국장(법규과장)에게 불복사건 법령해석자문을
신청할 수 있다.

+제29조의2(신청대상) 불복사건 법령해석자문은 이의신청 또는 과세전
적부심사청구 사건 심리과정에서 납세자와 이견이 있거나 단독으로
판단하기 곤란한 세법해석 사항을 대상으로 한다. 다만, 자문신청내용이
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 자문신청대상에서 제외한다.

1. 세무조사 또는 과세자료 처리과정에서 과세기준자문을 거친 경우

2. 정립된 판례나 기존의 세법해석사례가 있는 경우
3. 사실판단에 관한 사항인 경우
4. 감사원, 본·지방청 감사관실의 처분요구에 관한 사항인 경우
5. 동일쟁점으로 소송이 진행 중인 사항인 경우
6. 상호합의절차가 개시된 사항을 질의한 경우
7. 세법해석과 관련 없는 사항을 질의한 경우
8. 본청 신고내용 확인·기획분석 등 통지분 및 지방청 세무조사분에
관한 사항인 경우

+제29조의3(신청 및 접수) ① 불복사건 법령해석자문 신청은 「불복사건
법령해석자문 신청서(별지 제9호의5 서식)」(이하 이 절에서 ‘신청서’라
한다)로 하며 해당 세무서장의 결재를 받아 신청하여야 한다.

② 신청서는 징세법무국장(법규과장)이 접수·처리한다.

+제29조의4(신청기한) 세무서장이 불복사건 법령해석자문을 신청하는
경우 불복결정기한 전까지 신청하여야 한다.

+제29조의5(처리기한) 신청서를 접수한 징세법무국장(법규과장)은 신청서
접수일로부터 15일 이내에 회신하여야 한다.

+제29조의6(처리절차) 보완요구, 신청 취하, 신청서의 반려, 처리결과 통지
등의 처리절차는 제28조부터 제28조의5에 준하여 처리한다.

+제6절 국세법령해석심의위원회

+제30조(국세법령해석심의위원회 구성) ① 세법해석에 관한 사항을

심의하기 위하여 국세법령해석심의위원회(이하 이 절에서 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원장은 국세청 차장이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 내부위원 : 납세자보호관, 국제조세관리관, 징세법무국장, 개인납세국장, 법인납세국장, 자산과세국장, 복지세정관리단장

2. 외부위원 : 다음 각 목에 해당하는 자 중 국세청장이 위촉하는 사람
가. 변호사, 공인회계사, 세무사 직에 5년 이상 재직한 사람

나. 「고등교육법」 제2조제1호 또는 제3호의 규정에 의한 학교에서 법률·회계 등을 가르치는 부교수 이상의 직에 있거나 있었던 사람
다. 재정경제부, 법제처, 국세청, 조세심판원의 4급 이상 또는 이에 상당하는 공무원으로 있었던 사람

라. 그 밖에 법률·회계 또는 경제 전반에 대한 학식과 경험이 풍부한 사람

③ 외부위원의 임기는 2년으로 하되, 1차에 한하여 연임될 수 있다.

④ 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두며, 간사는 법규과장으로 한다.

+제31조(심의사항) ① 위원회는 다음 각 호의 사항 중 위원장이 상정하는 사항을 심의한다.

1. 기존의 세법해석이 없어 새로운 세법해석이 필요한 사항

2. 기존의 세법해석이 대법원 판례, 심판결정례 등과 다르거나 현저히 불합리하여 변경이 필요한 사항. 다만, 재정경제부의 기존 세법해석이

있는 경우에는 제12조제1항에 따라 재정경제부장관에게 의견을 첨부하여 해석을 요청하고 그 회신에 따라 처리하여야 한다.

3. 국세행정에 미치는 영향이 중대한 사항

4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하여 상정하는 사항

② 제1항에 따라 심의를 거친 사항으로서 국세행정업무를 집행하기에 불합리하다고 인정되는 경우에는 재심의를하거나 재정경제부에 세법 해석을 요청할 수 있다.

+제32조(국세법령해석심의위원회 운영) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 회의를 소집하며 그 의장이 된다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 제30조제2항제1호의 위원 중 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대리할 수 있다.

③ 위원회의 회의는 위원장과 내부위원 중에서 위원장이 회의마다 지정하는 4명 및 외부위원 중 위원장이 회의마다 지정하는 6명 등 총 11명으로 구성한다. 이 경우 내부위원 중 징세법무국장, 납세자보호관은 회의마다 참석하며, 국제조세관리관, 개인납세국장, 법인납세국장, 자산과세국장, 복지세정관리단장은 위원장이 지정하는 회의에 참석하는 것으로 한다.

④ 법규과장은 위원회에 상정할 안건을 위원장에게 보고하여야 하며, 회의 개최 3일전까지 각 위원에게 배부하여야 한다.

⑤ 위원회의 회의는 제3항에 따른 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원은 위원회의 심의과정에서 알게 된 민원인(납세자)에 관한 정보를 타인에게 제공 또는 누설하거나 그 목적 외의 용도로 사용해서는 안 된다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 외부위원이 될 수 없다.

1. 「금품제공 납세자 특별관리 규정」 제5조제4항 및 제5항에 따라 금품 제공납세자로 확정된 날부터 5년이 지나지 않은 사람
2. 「세무사법」 제17조에 따른 징계처분을 받은 날부터 5년이 지나지 않은 사람
3. 「공직자윤리법」 제17조제1항제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 취업심사대상기관 (이하 "취업심사대상기관")에 소속되어 있거나 취업심사대상기관에서 퇴직한 지 3년이 지나지 않은 사람
4. 최근 3년 이내에 국세법령해석심의위원회를 둔 국세청(본청)에서 공무원으로 근무한 사람
5. 국세청장이 「세무사법」 제17조제2항에 따른 징계처분 또는 제3항에 따른 등록거부처분을 요구한 사람
6. 국세청(본청)에서 다른 위원회의 위원으로 활동 중인 사람
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지에 준하는 사유가 있는 사람

⑧ 국세청장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 임기 중이라도 해촉하여야 한다.

1. 「금품제공 납세자 특별관리 규정」 제5조제4항 및 제5항에 따라 금품 제공납세자로 확정된 경우

2. 「세무사법」 제17조에 따른 징계처분을 받은 경우
 3. 이해관계인으로부터 금품·향응을 제공받거나 청탁 또는 부당한 영향력 행사를 하는 등 그 직무수행에 지장이 있다고 인정되는 경우
 4. 외부위원이 임기 중에 취업심사대상기관으로 소속을 변경한 경우
(다만, 외부위원이 소속된 법인이 임기 중에 취업심사대상기관으로 새로이 지정된 경우는 제외)
 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있는 경우
- ⑨ 국세청장은 위촉된 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 직무수행에 지장이 있다고 인정되는 때에는 임기 중이라도 해촉할 수 있다.
1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
 4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
 5. 외부위원이 제6항을 위반한 것으로 인정되는 경우
 6. 제12항 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니하는 경우
 7. 외부위원에게 질병·장기출장·기타 정상적으로 직무를 수행할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우
 8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지에 준하는 사유가 있는 경우

⑩ 국세청장은 외부위원을 위촉하는 경우 금품제공납세자에 해당되는지를 국세청 감사관에게 조회하여야 하며, 「세무사법」 제17조에 다른 징계처분을 받았는지에 대해서는 소득세과장에게 조회하여야 한다.

⑪ 국세법령해석심의위원으로 위촉된 자는 청렴서약서(별지 제15호 서식)를 제출하여야 한다.

⑫ 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다

1. 심의 대상이 되는 서면질의 및 세법해석 사전답변의 신청인(대리인 포함) 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이거나, 신청인과 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계에 있는 경우
2. 심의 대상이 되는 과세기준자문의 납세자(대리인 포함) 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이거나, 납세자와 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계에 있는 경우
3. 1호 또는 2호에 규정된 사람의 친족
4. 1호 또는 2호에 규정된 사람의 사용인이거나 사용인이었던 경우
5. 1호 또는 2호에 규정된 자의 업무에 관여하거나 관여하였던 경우

⑬ 위원회의 위원이 제12항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

⑭ 위원회의 회의에 참석한 외부위원에게는 예산의 범위 안에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

⑮ 위원회의 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 공개할 수 있다.

+제7절 조세법률고문 등

+제33조(조세법률고문의 위촉과 임기 등) ① 국세청 또는 지방청(이하 "위촉기관"이라 한다)의 장은 다음 각 호에 해당하는 변호사나 대학교수 중에서 공개모집 또는 내·외부의 추천을 받은 자를 조세법률고문으로 위촉할 수 있으며, 위촉된 조세법률고문으로 구성된 조세법률고문단을 운영할 수 있다.

1. 「변호사법」 제7조에 따라 대한변호사협회에 등록을 하고 개업중인 변호사
2. 「변호사법」 제41조에 따라 법무부장관의 인가를 받은 법무법인 소속 변호사
3. 「정부법무공단법」에 따른 정부법무공단 소속 변호사
4. 법률을 전공한 법과대학 또는 법학전문대학원 교수

② 위촉기관의 장은 변호사 징계 이력 등의 조회를 위해 '무징계 사실'을 제출받을 수 있으며, 추천대상자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 법률고문으로 위촉하여서는 아니된다.

1. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 형의 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 후 3년이 지나지 아니한 자
2. 「변호사 징계처분 집행규정」에 따라 정직 6개월 이상 정직처분 후 3년이 지나지 아니한 자
3. 국세청이나 산하기관에서 퇴직한 지 3년이 지나지 아니한 자
4. 그 밖에 위촉기관의 장이 위촉하여서는 아니된다고 인정하는 경우

③ 위촉기관의 장이 조세법률고문을 위촉할 때에는 「위촉장(별지 제10호 서식)」을 교부하여야 한다. 연임하는 경우에도 이와 같다.

④ 위촉기간은 2년으로 하고, 1회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 자문실적이나 위촉기관에 대한 기여도 등을 고려하여 해당 법률고문의 전문성 활용이 반드시 필요하다고 인정되는 경우 연임 횟수 제한을 적용하지 아니할 수 있다.

⑤ 조세법률고문으로 위촉하는 경우 개인정보 수집·이용을 위해 「개인정보 수집·이용 동의서(별지 제10호의2서식)」를 받아야 한다.

+제33조의2(조세법률고문의 직무범위) 조세법률고문은 위촉기관의 장의 요청에 따라 다음 사항에 관한 자문(諮問)에 성실히 응하여야 한다.

1. 소송과 행정심판 등에 관한 사항
2. 각종 법령의 해석에 관한 사항
3. 그 밖에 조세법률고문의 전문적인 법률지식을 필요로 하는 사항

+제33조의3(이해충돌행위 금지 등 조세법률고문의 준수사항) ① 조세법률고문은 직무행위와 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 위촉기관을 당사자로 한 법률자문 사건의 상대방 소송 수임·법률자문 등 이해충돌행위
2. 부당한 금품수수·알선·청탁
3. 이권개입 등 부당이용
4. 미공개 정보이용, 공공기관의 공익에 반하는 활동
5. 그 밖에 위촉기관과 이해관계가 상충되는 직무수행

② 조세법률고문은 제1항 각 호의 사유가 발생한 경우 위촉기관별 조세법률고문 담당부서장에게 신고하고 법률자문 등 직무를 회피하여야 한다.

+제33조의4(비밀 준수의 의무) 조세법률고문은 업무와 관련하여 취득한 비밀을 누설하거나 사적인 이익을 위하여 이용하여서는 아니된다.

+제33조의5(청렴서약) 조세법률고문으로 위촉하는 경우 부패 또는 이해충돌방지를 위해 「청렴서약서(별지 제11호 서식)」를 받아야 한다.

+제33조의6(해촉과 사후관리) ① 조세법률고문이 위촉기간 중 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해촉하거나 재위촉을 제한할 수 있다.

1. 범죄행위 등으로 인하여 금고 이상의 형이 확정되거나 징계처분 등을 받는 경우
2. 조세정책에 반하는 행위를 한 경우
3. 사회적 물의를 야기하여 국세청 등의 이미지에 손상을 주거나 그 우려가 있다고 인정되는 경우
4. 자문실적이 저조하거나 자문요청에 불성실하게 응대하는 등 직무를 성실하게 이행하지 아니하는 경우
5. 제33조의3에 따른 준수사항에 위배되는 행위를 한 경우
6. 제33조의4에 따른 의무에 위배되는 행위를 한 경우
7. 기타 직무를 수행하기가 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

② 해촉시에는 문서로 통지하여야 한다.

+제33조의7(정보공개와 수당지급) ① 조세법률고문으로 위촉하는 경우 위촉현황 등을 해당 변호사 등의 동의를 얻어 국세청 홈페이지 등을 통해 외부에 공개할 수 있다.

② 조세법률고문에 대하여는 예산의 범위 안에서 1인당 월 50만원 이내의 수당을 지급할 수 있다.

③ 조세법률고문과는 별도로 정기적으로 국세청에 와서 직원의 업무 수행 과정에서 발생하는 법률 문제 등에 대해 상담을 하는 경우에는 예산의 범위 내에서 1인당 월 50만원 이내의 수당을 지급할 수 있다.

+제33조의8(자문의 절차 등) ① 조세법률고문에게 자문을 신청하는 경우에는 위촉기관별 조세법률고문 담당부서장과 미리 협의하여야 한다.

② 조세법률고문의 자문은 방문, 전화 또는 문서 등으로 받을 수 있다.

③ 조세법률고문은 자문일자, 자문내용 등을 기재한 「조세법률고문 자문실적내역서(별지 제12호 서식)」를 위촉기관별 조세법률고문 담당 부서장에게 분기별로 제출하여야 한다.

+제33조의9(만족도 평가 등) 조세법률고문으로부터 자문내용에 관한 회신을 받은 때에는 자문을 신청한 직원으로부터 「법률자문 결과 평가표(별지 제13호 서식)」를 받아 그 결과를 조세법률고문 관리자료로 활용한다.

+제4장 법령사무에 관한 정보의 관리 및 활용

+제1절 국세법령정보시스템

+제34조(국세법령정보시스템 구축) ① 징세법무국장(법규과장)은 제정·

개정 또는 폐지된 법령의 현황을 파악하여 해당 법령을 수집하고, 수집된 법령을 조세관련 법령과 일반 법령으로 구분하여 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다.

② 주무국장은 제정·개정 또는 폐지한 훈령·고시, 업무지침, 발간책자 등의 자료를 징세법무국장(법규과장)에게 통보하여야 하며, 동 자료를 통보 받은 징세법무국장(법규과장)은 이를 즉시 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다.

③ 세법해석사례는 다음 각 호와 같이 국세법령정보시스템에 수록한다.

1. 징세법무국장(법규과장)은 세법해석 사전답변, 서면질의 또는 과세 기준자문 신청에 대하여 회신을 하거나, 재정경제부장관의 세법해석 회신문을 접수한 때에는 즉시 등록서식을 작성하여 국세법령정보 시스템에 수록하여야 한다.

2. 주무국장이 세법해석에 관한 질의에 대하여 회신을 한 때에는 즉시 등록서식을 작성하여 국세법령정보시스템에 등록하고, 징세법무국장 (법규과장)은 이를 수록하여야 한다.

④ 심사청구 등과 「국세기본법」 제78조에 따른 심판청구의 결정서 또는 법원의 판결문은 다음 각 호와 같이 국세법령정보시스템에 수록 한다.

1. 납세자보호관(심사1·2담당관)은 심사청구·과세전적부심사청구의 결정서를 통지한 경우 즉시 등록서식을 작성하여 국세법령정보시스템에

수록하여야 한다.

2. 심판청구 결정서를 접수한 세무서장(납세자보호담당관)은 등록서식을 작성하여 엔티스(AD84)에 등록하고, 징세법무국장(법무과장)은 이를 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다.

3. 징세법무국장(법무과장)은 지방청장(송무과장)으로부터 법원의 판결문을 수집하여 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다.

⑤ 징세법무국장(법규과장)이 기본통칙과 세법집행기준을 제정 또는 개정할 경우에는 제정 또는 개정된 기본통칙과 세법집행기준의 전문을 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다.

⑥ 국제조세관리관(국제세원관리담당관)은 조세조약의 체결·개정 또는 폐지 시 조세조약 내용에 대하여 영문과 한글로 구분하여 작성한 자료를 국세법령정보시스템에 수록하여야 한다

+제35조(국세법령정보시스템 관리) 징세법무국장(법규과장)은 납세자와 국세공무원이 국세법령정보시스템에 수록된 각 정보를 이용하는데 불편함이 없도록 항상 유지·관리하여야 한다.

+제2절 기본통칙 마련 및 세법해석사례 정비

+제36조(기본통칙의 개정 등) ① 징세법무국장(법규과장)은 세법해석기준을 명확히 하고 통일적·공통적인 적용기준을 제시하기 위해 세법해석사례 중 납세자의 권리행사와 의무이행에 중요하다고 판단되는 사항은 기본통칙의 조문신설·개정 또는 삭제 등에 반영하여야 한다.

② 징세법무국장(법규과장)은 기본통칙의 조문신설·개정 또는 삭제가 필요한 경우 재정경제부장관의 승인을 받아야 한다.

③ 징세법무국장(법규과장)은 제2항에 따라 재정경제부장관이 기본통칙을 승인한 경우 승인일로부터 30일 이내에 검토 및 시행하고 국세법령정보시스템을 통해 공개하여야 한다.

+제37조(세법집행기준 마련) ① 징세법무국장(법규과장)은 납세자와 국세공무원이 세법령을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 세법해석사례와 법원의 판결·심판청구 결정 등을 종합하여 세법집행기준을 마련할 수 있다.

② 징세법무국장(법규과장)은 필요한 경우 세법개정내용과 예규(해석) 변경 사항, 새로운 판례·심사결정례·심판결정례를 반영하여 집행기준을 수정·보완할 수 있다.

+제38조(세법해석사례 정비) ① 세법해석에 관한 서면질의를 담당하는 주무국장 또는 지방청장·세무서장은 해당 업무 처리과정에서 기존의 세법해석사례와 다른 사례를 발견한 경우 징세법무국장(법규과장)에게 의견을 조회하거나 과세기준자문을 신청하여야 한다.

② 기존의 세법해석사례와 다른 심사청구 및 심판청구에 대한 결정 또는 대법원의 판결이 있는 경우 해당 업무를 담당하는 납세자보호관(심사 1·2담당관)또는 법무과장은 제1항을 준용하여 징세법무국장(법규과장)에게 의견을 조회할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 의견조회는 「세법해석사례 정비 의견조회서

(별지 제14호 서식)」로 한다.

④ 제1항에 따른 신청이나 의견조치 또는 제2항에 따른 의견조치를 받은
징세법무국장(법규과장)은 기존의 세법해석을 정비할 필요가 있다고
판단되는 경우 제12조에 따른 세법해석의 변경 또는 제7조에 따른 관련
세법령의 개정 건의 등의 조치를 취하여야 한다.

+제5장 보칙

+제39조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 2026년 3월 16일 기준으로 매 3년이 되는 시점
(2029년 3월 15일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의
조치를 하여야 한다.

부칙 (2009. 12. 15. 국세청훈령 제1803호)

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 12월 15일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 폐지) ① 종전의 「법령사무처리규정」(국세청훈령
제1457호)은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈
령 제248호) 부칙 제2조제1항에 따라 이를 폐지한다.

② 이 훈령 시행 당시 종전의 규정에 따라 시행하던 「세법해석 사전 답변에 관한 사무처리규정」(국세청훈령 제1732호)은 이를 폐지한다.

제3조(비사업자 신청에 관한 적용례) 제16조 제1항 제5호의 규정을 적용함에 있어서 소득세는 2010년 1월 1일 이후, 상속·증여세는 2010년 7월 1일, 양도소득세 및 종합부동산세는 2011년 1월 1일 이후 신청하는 분부터 적용한다.

제4조(세법해석 관리시스템 운영에 관한 적용례) 제4장 제2절 세법해석 관리시스템에 관한 규정은 2010년 1월 1일 이후부터 적용한다.

제5조(다른 규정 또는 지침과의 관계) ① 다른 규정 또는 지침 등의 내용이 이 규정과 다른 부분은 이 규정에 따른다.

② 이 규정에서 정하지 아니하였거나 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부적인 사항은 국세청장이 따로 정할 수 있다.

부칙 (2010. 5. 17. 국세청훈령 제1857호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2010년 5월 17일부터 시행한다.

부칙 (2010. 7. 23. 국세청훈령 제1868호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2010년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 (2011. 4. 11. 국세청훈령 제1892호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2011년 4월 11일부터 시행한다.

부칙 (2011. 10. 31. 국세청훈령 제1912호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2011년 10월 31일부터 시행한다.

부칙 (2012. 1. 26. 국세청훈령 제1918호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2012년 1월 26일부터 시행한다.

제2조(적용특례) ① 종전 규정에 의하여 위촉된 외부위원은 종전 규정에 의한 임기가 종료될 때까지 제29조제2항제2호의 외부위원으로 본다.

② 제29조제3항 개정 규정 중 외부위원의 임기에 관한 부분은 개정 규정 시행 이후 최초로 위촉하는 외부위원부터 적용한다.

부칙 (2012. 10. 1. 국세청훈령 제1960호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2012. 10. 1.부터 시행한다.

제2조(서면질의 이송 및 처리에 관한 적용례) 제15조의 개정 규정은 2012년 10월 1일 이후 접수분부터 적용한다.

부칙 (2014. 1. 1. 국세청훈령 제2025호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2014. 1. 1.부터 시행한다.

제2조(중전훈령의 폐지) 종전의 『법령사무처리규정』(2012. 10. 1. 국세청훈령 제1960호)는 이를 폐지한다.

부칙 (2016. 9. 1. 국세청훈령 제2165호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부칙 (2017. 1. 1. 국세청훈령 제2177호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 (2019. 11. 1. 국세청훈령 제2333호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2019년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020. 1. 1. 국세청훈령 제2346호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2020년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020. 5. 13. 국세청훈령 제2368호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2020년 5월 13일부터 시행한다.

부 칙 (2020. 10. 1. 국세청훈령 제2392호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2020년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021. 4. 19. 국세청훈령 제2439호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2021년 4월 19일부터 시행한다.

제2조(처리진행상황의 통지에 관한 적용례) 제14조의5 및 제20조의2의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 접수하는 분부터 적용한다.

부칙 (2022. 2. 3. 국세청훈령 제2487호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2022년 2월 3일부터 시행한다.

부칙 (2022. 11. 24. 국세청훈령 제2532호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2022년 11월 24일부터 시행한다.

부칙 (2023. 6. 30. 국세청훈령 제2581호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2023년 6월 30일부터 시행한다.

제2조(적용특례) 제32조제7항 및 제8항 개정 규정은 개정 규정 시행 이후 최초로 위촉 또는 재위촉 하는 외부위원부터 적용하며, 개정 규정 시행 전에 종전 규정에 의하여 위촉된 외부위원은 종전 규정에 의한 임기가 종료될 때까지 종전 규정 제32조제7항을 적용한다.

제3조(적용특례) 제33조제4항 개정 규정은 개정 규정 시행 이후 최초로 위촉 또는 재위촉 하는 조세법률고문부터 적용하며, 개정 시행 전에 종전 규정에 의하여 1회 재위촉된 조세법률고문은 1회에 한하여 추가로 연임을 할 수 있다.

부칙 (2024. 1. 29. 국세청훈령 제2608호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2024년 1월 29일부터 시행한다.

부칙 (2025. 6. 13. 국세청훈령 제2684호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2025년 6월 13일부터 시행한다.

부칙 (2026. 3. 16. 국세청훈령 제2727호)

제1조(시행일) 개정 규정은 2026년 3월 16일부터 시행한다.

【별 표 1】

금융단체(제14조 및 제16조 관련)

전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 새마을
금고연합회, 상호저축은행중앙회, 신용협동조합중앙회, 한국증권금융
회사, 한국예탁결제원, 국민연금공단, 사립학교교직원연금공단, 공무원
연금공단, 별정직우체국연금관리단, 군인연금 취급기관